

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107359-12.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5103602-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: TATIANE PEREIRA JOAQUIM

ADVOGADO(A): LUIZ FELIPE RODRIGUES DE CARVALHO (OAB RJ100285)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADA BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CESSADO INDEVIDAMENTE QUANDO AINDA PERSISTIAM OS SINTOMAS INCAPACITADORES DE MOLÉSTIAS PSIQUIÁTRICAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO DESDE A CESSAÇÃO E AO MENOS ATÉ SEIS MESES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL MÉDICA JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA REIMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar e por dar-lhe provimento em parte, para conceder efeito suspensivo ativo em substituição à decisão original do Juízo de origem, para determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária previdenciário 31/650.838.940-1, na forma da tabela acima, desde a sua indevida cessação, em 31/10/2024, e a pagar imediatamente as prestações vincendas a partir de 01/03/2025, na primeira oportunidade de inclusão em folha maciça de pagamentos do RGPS, sem prejuízo da cobrança das prestações anteriores, entre 31/10/2024 e 28/02/2025, em caso de sentença favorável à demandante, naqueles autos do processo originário. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque a recorrente é exitosa e porque não cabem nesta espécie recursal, de todo modo. Juízo de origem cientificado automaticamente pelo sistema e-Proc. Dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se estes autos eletronicamente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5107359-12.2024.4.02.5101

510015594369 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107359-12.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5103602-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: TATIANE PEREIRA JOAQUIM

ADVOGADO(A): LUIZ FELIPE RODRIGUES DE CARVALHO (OAB RJ100285)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em recurso de medida cautelar com a finalidade de determinar ao ora recorrido que restabeleça o auxílio por incapacidade temporária à recorrente, por conta de quadro de saúde afetado por morbidades psiquiátricas.

Indeferi a concessão liminar do efeito suspensivo ativo.

O recorrido não se manifestou.

A recorrente não mais se manifestou.

Verifiquei a apresentação de laudo pericial no processo originário em 04/03/2025, logo, muito recente, ainda não avaliado pelo Juízo de origem.

VOTO

Conheço do recurso de medida cautelar, uma vez cumpridos os requisitos legais a sua admissibilidade.

O fato de o laudo pericial médico judicial ter sido recentemente apresentado e de o Juízo de origem ainda não ter tido tempo hábil a sua avaliação, não pode prejudicar a parte recorrente, nem justificar a nossa omissão, uma vez que não há qualquer motivo para o não julgamento do presente feito.

Assim, indeferido o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo ativo, com todas as cautelas que explicitarei na decisão (ev. 3), a prova pericial médica judicial veio em linha com a prova médica apresentada pela parte recorrente, a demonstrar que a cautela não se justificaria mais, antes o contrário, esta agora é favorável ao amparo à segurada recorrente.

A prova pericial médica judicial concluiu que ela estava incapacitada ao trabalho desde 17/10/2024, logo, dentro do período de vigência do auxílio por incapacidade temporária previdenciário 31/650.838.940-1, cessado em 31/10/2024, e, conforme as conclusões do perito médico judicial, as condições de incapacidade persistiam em 06/02/2025, logo, sem justificativa à cessação precoce naquela data, com recomendação de reavaliação do quadro clínico somente em seis meses, portanto, a partir de 06/08/2025.

Foi indicado o quadro diagnóstico que segue:

"- F60.3 - Transtorno de personalidade com instabilidade emocional

- F32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos

- F41.1 - Ansiedade generalizada"

E apresentada justificativa que me convence da necessidade urgente de restabelecimento da cobertura previdenciária (meus destaques):

"Conclusão: com incapacidade temporária

- Justificativa: A periciada apresenta quadro clínico de depressão, ansiedade e borderline, em grau grave. As referidas patologias causam limitações de ordem física, psíquica, moral, social, pessoal, intelectual e laboral na vida da periciada. Sugiro nova avaliação médica no período de 06 meses."

Logo, entendo que deva ser restabelecido o benefício, mas com o pagamento de suas prestações a contar de 01/03/2025, sem prejuízo do pagamento futuro das prestações vencidas desde a DCB anterior em 31/10/2024 até 28/02/2025.

Também entendo que deva ser explicitado ao Juízo de origem que esta decisão possui caráter precário, podendo ser modificada por nova decisão daquela unidade, mas que necessariamente contenha nova fundamentação em que se aborde o teor do laudo pericial médico judicial e o porquê do não acolhimento de suas conclusões e contrariedade com a nossa conclusão em âmbito de julgamento deste recurso de medida cautelar.

TABELA PARA CUMPRIMENTO PELA CEAB	
Cumprimento	Restabelecer Benefício
NB	6508389401
DIB	23/05/2024
DIP	Primeiro dia do mês da decisão que determinou a implantação/restabelecimento do benefício
DCB	06/08/2025
RMI	A apurar
Observações	

Ante o exposto, **voto por conhecer do recurso de medida cautelar e por dar-lhe provimento em parte**, para conceder **efeito suspensivo ativo** em substituição à decisão original do Juízo de origem, para **determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária previdenciário 31/650.838.940-1**, na forma da tabela acima, desde a sua indevida cessação, em 31/10/2024, e a pagar imediatamente as prestações vincendas a partir de 01/03/2025, na primeira oportunidade de inclusão em folha maciça de pagamentos do RGPS, sem prejuízo da cobrança das prestações anteriores, entre 31/10/2024 e 28/02/2025, em caso de sentença favorável à demandante, naqueles autos do processo originário. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque a recorrente é exitosa e porque não cabem nesta espécie recursal, de todo modo. Juízo de origem cientificado automaticamente pelo sistema e-Proc. Dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se estes autos eletronicamente.

